

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 5 - QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 43/2025/HS-ST
Ngày 25-11-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 - QUẢNG TRỊ**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Lê Thiết Hùng**

Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Võ Thị Hoa Hằng**

Bà **Trần Thị Thúy Sâm**

Thư ký phiên tòa: bà **Nguyễn Thu Hằng** - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Quảng Trị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 - Quảng Trị tham gia phiên tòa: ông **Trần Văn Đại** - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 11 năm 2025, tại Phòng xét xử số A, Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2025/TLST-HS ngày 16 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 37/2025/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo:

Trần Văn H, sinh năm 1999 tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn B, xã C, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Â (đã chết) và bà Mai Thị H1; vợ con: chưa có; tiền án: không; tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

Bị hại: Ông Nguyễn Văn S, sinh năm: 1952, địa chỉ: thôn T, xã H, tỉnh Quảng Trị (đã chết).

Người đại diện hợp pháp của ông S:

+ Bà Ngô Thị T, sinh năm: 1954, địa chỉ: thôn T, xã H, tỉnh Quảng Trị (vợ của ông S);

+ Bà Nguyễn Thị Kim T1, sinh năm: 1976, địa chỉ: thôn M, xã C, tỉnh Quảng Trị (con đẻ của ông S);

+ Ông Nguyễn Văn L, sinh năm: 1979, địa chỉ: thôn T, xã H, tỉnh Quảng Trị (con đẻ của ông S);

+ Ông Nguyễn Văn K, sinh năm: 1981, địa chỉ: thôn T, xã T, tỉnh Quảng Trị (con đẻ của ông S);

+ Bà Nguyễn Thị Kim K1, sinh năm: 1984, địa chỉ: khu phố G, xã C, tỉnh Quảng Trị (con đẻ của ông S);

+ Ông Nguyễn Văn Q, sinh năm: 1987, địa chỉ: thôn T, xã H, tỉnh Quảng Trị (con đẻ của ông S);

+ Bà Nguyễn Thị H2, sinh năm: 1989, địa chỉ: khu phố D, xã C, tỉnh Quảng Trị (con đẻ của ông S).

Người đại diện theo ủy quyền của bà T, bà T1, ông K, bà K1, ông Q và bà H2: ông Nguyễn Văn L, sinh năm: 1979, thôn T, xã H, tỉnh Quảng Trị.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Trần Văn T2, sinh năm: 1991, địa chỉ: thôn B, xã C, tỉnh Quảng Trị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ 58 phút ngày 31/5/2025, H điều khiển xe mô tô (*loại xe Honda Airblade, BKS 74G1- 093.19, xe mượn của anh Trần Văn T2 là anh ruột của H*), phía sau yên xe có gắn giá chở hàng bằng kim loại, phía trên giá chở hàng có buộc 07 kiện hàng lưu thông trên tuyến tránh Bắc Quốc lộ I hướng Ngã tư S lên đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đến Km 07+50 thuộc thôn T, xã H, tỉnh Quảng Trị là đoạn đường thẳng, có đèn chiếu sáng và có biển báo “Cấm vượt”, “Công trường”, “Chỗ ngoặt nguy hiểm bên trái”, bị cáo điều khiển xe ở làn xe cơ giới, đi sát vạch kẻ đường phân chia giữa làn dành cho xe cơ giới và làn dành cho xe thô sơ, xe mô tô cách vạch kẻ này khoảng 40-50cm. H thấy phía trước cách khoảng 30-40 mét có ông Nguyễn Văn S (*sinh năm 1952, trú tại Thôn T, xã H, tỉnh Quảng Trị*) đang đi bộ ngược chiều, sát vạch sơn kẻ đường phân chia làn đường dành cho xe cơ giới và làn xe thô sơ. Khi đến gần ông S, H giảm tốc độ xe xuống khoảng 40km/h, điều khiển xe lách tránh về phía bên trái theo hướng đi để tránh va chạm với ông S. Khi phần trước xe mô tô vượt qua cơ thể ông S thì các thùng hàng chở trên yên xe mô tô đã va vào cơ thể ông S làm ông S ngã xuống đường gây tai nạn. Ông S được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Q, đến ngày 09/06/2025 thì chết. Xe mô tô BKS 74G1- 093.19 bị hư hỏng nhẹ.

Tại Kết luận giám định số 700/KL-KTHS ngày 20/6/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Q kết luận nguyên nhân chết của ông Nguyễn Văn S do *Chấn thương sọ não*.

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 114/KLTTCT-TTPY ngày 26/6/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh Q kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Trần Văn H tại thời điểm giám định là 04%. Ngoài ra các KLGD cũng thể hiện không có nồng độ cồn và chất ma túy. Về trách nhiệm dân sự: Trần Văn H và gia đình bị hại đã thỏa thuận bồi thường số tiền 30.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường xong.

Cáo trạng số 01/CT-VKSCL ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5- Quảng Trị truy tố bị cáo Trần Văn H về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Văn H phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”; Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi, không áp dụng hình phạt bổ sung.

- Về vật chứng: Trả lại Giấy phép lái xe cho bị cáo.
- Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có khiếu nại gì.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Trần Văn H khai nhận toàn bộ tình tiết vụ án đã xảy ra, nội dung lời khai phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Có căn cứ khẳng định, ngày 31/5/2025, Trần Văn H điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, chở hàng hóa trên xe nhưng chẳng buộc không đảm bảo, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn trong trường có báo hiệu

tình huống nguy hiểm, có chướng ngại vật trên đường, dẫn đến hàng hóa chở trên xe va đập vào cơ thể ông Nguyễn Văn S đang đi bộ ngược chiều phía trước gây tai nạn giao thông đường bộ, làm ông S chết do chấn thương sọ não.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do bị cáo chở hàng hóa trên xe nhưng chẳng buộc không đúng quy định, xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về phía bên phải 0.38m, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn trong trường hợp có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm, có chướng ngại vật trên đường. Bị cáo đã vi phạm các quy định tại khoản 13 Điều 9; điểm b khoản 3 Điều 12; khoản 5 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, người bị hại Nguyễn Văn S cũng có một phần lỗi dẫn đến tai nạn. Ông S đã không chấp hành quy định đối với người đi bộ tham gia giao thông đường bộ, đi bộ ngược chiều trên đường, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 30 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, ông S đã chết nên HĐXX không xem xét gì thêm.

Với lỗi vi phạm và hậu quả xảy ra, bị cáo đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự, điều luật quy định hình phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5- Quảng Trị truy tố bị cáo Trần Văn H về tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác, cần xử lý bằng pháp luật hình sự. Tuy nhiên thấy rằng, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường đầy đủ, có nơi cư trú rõ ràng, bị hại cũng có lỗi vi phạm dẫn đến xảy ra tai nạn, đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cần áp dụng điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 BLHS giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Các bên thỏa thuận và bồi thường xong, không có yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xem xét.

[5] Về xử lý vật chứng: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Q đã trả lại cho chủ sở hữu phương tiện, tài sản, việc trả lại có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo Trần Văn H không bị cấm hành nghề lái xe nên cần trả lại giấy phép lái xe cho bị cáo.

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Trần Văn H** phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”;

2. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn H **12 (mười hai)** tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách **24 (hai mươi bốn)** tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (25/11/2025).

Giao bị cáo Trần Văn H cho Ủy ban nhân dân xã C, tỉnh Quảng Trị giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS:

Trả lại cho bị cáo Trần Văn H giấy phép lái xe số 045196000368, hạng A1 do Sở GTVT thành phố H cấp ngày 23/8/2023 mang tên Trần Văn H (hiện đang lưu giữ tại hồ sơ vụ án).

4. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Trần Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, đại diện hợp pháp, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKS, CA, THADS tỉnh Quảng Trị;
- VKSND Khu vực 5;
- Bị cáo, ĐDHP của bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Thiết Hùng